



**Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a cinco de julio de dos mil dieciséis.**

**V i s t o s**, los presentes autos para resolver el **Instructivo de Responsabilidad número 05/2016**, iniciado con motivo de la denuncia presentada por el licenciado **RENATO AURELIO CRUZ CONCHA** Visitador II del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, que originó el presente procedimiento de Responsabilidad Administrativa en contra de los Licenciados **JORGE LÓPEZ REYES, TEODULO PACHECO PACHECO** en su carácter de Jueces adscritos al Juzgado de Garantías de Pochutla, Oaxaca, del Licenciado **GERARDO GERMAN BAUTISTA MORENO** en su carácter de Secretario de Acuerdos autorizada por el Pleno para dictar sentencias encargado del Juzgado de Ejecución de sanciones de Miahuatlán, Oaxaca, y Licenciada **ROSA JIMÉNEZ RÍOS**, en su carácter de Secretaria de Acuerdos autorizada por el Pleno para dictar sentencias, encargada de Juzgado Mixto de Zacatepec, Mixe, Oaxaca, en la época de los hechos, como probables responsables de una **falta laboral**, y;

**C O N S I D E R A N D O:**

**ÚNICO.** Mediante acuerdo de ocho de enero del dos mil dieciséis y con motivo de la denuncia presentada por el licenciado **RENATO AURELIO CRUZ CONCHA**, que originó el presente procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los Licenciados **JORGE LÓPEZ REYES, TEODULO PACHECO PACHECO** en su carácter de Jueces adscritos al Juzgado de Garantías de Pochutla, Oaxaca, del Licenciado **GERARDO GERMAN BAUTISTA MORENO** en su carácter de Secretario de Acuerdos autorizada por el Pleno para dictar sentencias Encargado del Juzgado de Ejecución de sanciones de Miahuatlán, Oaxaca, y Licenciada **ROSA JIMENEZ RÍOS** en su carácter de Secretaria de Acuerdos autorizada por el

Pleno para dictar sentencias encargada de Juzgado Mixto de Zacatepec, Mixe, Oaxaca, en la época de los hechos, se ordenó formar el presente instructivo de responsabilidad, el cual quedó registrado bajo el número **05/2016**, correspondiendo su trámite por razón de turno a la licenciada **MARÍA DEL ROSARIO SÁNCHEZ CASTRO**, Visitadora III de éste órgano de control interno, quien en el propio auto se declaró competente para conocer del presente asunto, determinando que el licenciado **RENATO AURELIO CRUZ CONCHA** Visitador II del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, tenía acción para denunciar, por lo que se le tuvo presentando denuncia en contra de los Licenciados **JORGE LÓPEZ REYES**, **TEODULO PACHECO PACHECO** en su carácter de Jueces adscritos al Juzgado de Garantía de Pochutla, Oaxaca, del Licenciado **GERARDO GERMAN BAUTISTA MORENO** en su carácter de Secretario de Acuerdos autorizada por el Pleno para dictar Sentencias encargado del Juzgado de Ejecución de sanciones del Distrito Judicial de Miahuatlán, Oaxaca, y Licenciada **ROSA JIMENEZ RÍOS** en su carácter de Secretaria de Acuerdos autorizada por el Pleno para dictar sentencias, encargada de Juzgado Mixto de Zacatepec, Mixe, Oaxaca, en la época de los hechos, como probable responsable de los hechos denunciados, los cuales la visitadora instructora consideró posiblemente constitutivos de la falta laboral prevista por el artículo 133 fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en vigor, lo anterior por no haber asistido a la ceremonia oficial y acto que el Tribunal acuerde; como el caso lo es la firma del convenio de adhesión al “Pacto para la introducción de la Perspectiva de Género en los Órganos de impartición de Justicia de México”; en el mismo auto se tuvo al denunciante remitiendo copias certificadas del Instructivo de Responsabilidad 372/2015 del índice de la visitaduría; enseguida y en uso de sus facultades de investigación, el



visitador instructor ordenó girar oficio a la Jefa de la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días informara la relación laboral de los instruidos con este Poder Judicial, así como su antigüedad y remitiera copias certificadas de sus nombramientos e incidencias; en el mismo auto se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de Pruebas y Alegatos prevista en el artículo 139 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, por lo que se ordenó notificar y citar a los instruidos en la Visitaduría III en los términos de ley, así como se le hiciera saber su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la audiencia lo que a sus derechos conviniera por sí o por medio de un defensor, así como se les requirió a efecto de que señalarán domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolos en sus términos para el caso de no comparecer; así mismo se ordenó girar despacho dirigido al Juez Mixto de Pinotepa Nacional a efecto de que ordenará a quien correspondiera se constituyera en el Juzgado de adscripción en ese momento del Licenciado **JORGE LÓPEZ REYES** y con todas las formalidades de ley procediera a notificarle el auto en el que se actuaba y citará al instruido para la audiencia de pruebas y alegatos; así también se ordenó girar oficio dirigido al Juez Mixto de Primera Instancia de Pochutla, Oaxaca, a efecto de que ordenará a quien correspondiera se constituyera en el Juzgado de adscripción del Licenciado **TEODULO PACHECO PACHECO**, siendo en ese momento el Juzgado de Garantías de Pochutla, Oaxaca, y con las formalidades de Ley, le notificará y citará a la audiencia de ley; en ese orden de ideas se ordenó girar despacho dirigido al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán, Oaxaca, a efecto de que con las formalidades de ley se constituyera en el Juzgado de Ejecución de Sanciones de Miahuatlán, Oaxaca, y procediera a notificarle y

citar al Licenciado **GERARDO GERMÁN BAUTISTA MORENO** a efecto de que se presentará a la audiencia de pruebas y alegatos; con respecto a la Licenciada **ROSA JIMÉNEZ RÍOS** se ordenó a la ejecutora adscrita a la visitaduría se constituyera en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zaachila, Oaxaca y con todas la formalidades de ley notificará y citara a la instruida; finalmente se ordenó requerir a las partes a efecto de que hasta antes de la audiencia manifestarán si se oponían a la publicación de sus datos personales, apercibiéndolos en sus términos. Con fecha veintitrés de febrero del dos mil dieciséis, se notificó y citó legalmente a la instruida Licenciada ROSA JIMENEZ RÍOS. Por acuerdo de fecha veintiséis de febrero del dos mil dieciséis, se tuvo a la Jefa de la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, informando y remitiendo las copias certificadas solicitadas, con las mismas se ordenó dar vista a las partes para que hasta antes de la audiencia o en la misma manifestarán lo que a sus derechos conviniera apercibiéndolos para el caso de no manifestar nada al respecto. Siendo las doce horas del día dos de marzo de dos mil dieciséis, se declaró abierta la audiencia de pruebas y alegatos, sin la asistencia de las partes; acto seguido se procedió al estudio de las citaciones de donde se desprendió que no obraba citación de los instruidos Licenciados **JORGE LÓPEZ REYES, TEODULO PACHECO PACHECO y GERARDO GERMAN BAUTISTA MORENO**, solo había sido citada la Licenciada ROSA JIMENEZ RÍOS; en seguida se tuvo a la Licenciada **ROSA JIMENEZ RÍOS** por copia facsimilar en donde informó la imposibilidad que había tenido para comparecer al desarrollo de la audiencia de pruebas y alegatos; en ese orden de ideas también se tuvo al instruido Licenciado **TEODULO PACHECO PACHECO** y al Juez Mixto de Primera Instancia de Pinotepa



Nacional remitiendo vía facsimilar oficio a lo que la visitadora les dijo que no había lugar y no era dable admitir su peticiones; de lo anterior la visitadora instructora al no tener la certeza de que los instruidos hubieran sido legalmente citados y notificados y a efecto de no dejarlos en estado de indefensión se difirió la audiencia y se señaló nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia; ordenándose notificar y citar a las partes a la misma, de igual forma se ordenó apercebir a las partes para el caso de no comparecer; por lo anterior se ordenó girar despacho dirigido al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pinotepa Nacional, a efecto de que ordenará a quien correspondiera se constituyera en el juzgado al que se encontraba adscrito en ese momento el Licenciado **JORGE LÓPEZ REYES**, siendo en ese entonces el Juzgado de Garantías de Pinotepa Nacional y con todas las formalidades de ley procediera a notificarle el auto en el que se actuaba así como citará al instruido para la audiencia de pruebas y alegatos; así mismo se ordenó girar despacho dirigido al Juez Mixto de Primera Instancia de Pochutla, Oaxaca, a efecto de que ordenará a quien correspondiera se constituyera en el Juzgado al que se encontraba adscrito en ese momento el Licenciado **TEODULO PACHECO PACHECO** siendo el Juzgado de Garantías de Pochutla, Oaxaca, y con las formalidades de Ley le notificará y citará a la audiencia de ley; en ese orden de ideas se ordenó girar despacho dirigido a la titular del Juzgado de Ejecución de sanciones del Distrito Judicial de Miahuatlan, Oaxaca, a efecto de que con las formalidades de ley se constituyera en el Juzgado de Ejecución de Sanciones de Miahutlán, Oaxaca, y procediera a notificarle y citar al Licenciado **GERARDO GERMÁN BAUTISTA MORENO** a efecto de que se presentará a la audiencia de pruebas y alegatos; por lo anterior se ordenó requerir a los jueces exhortados para que devolvieran el original de los despachos dentro



de las veinticuatro horas siguientes a su diligenciación apercibiéndolos para el caso de no cumplir con la devolución de dichos despachos; finalmente y con respecto a la Licenciada **ROSA JIMÉNEZ RÍOS** se ordenó a la ejecutora adscrita a la visitaduría se constituyera en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zaachila, Oaxaca y con todas la formalidades de ley notificará y citara a la instruida; así también al denunciante. Por acuerdo de fecha nueve de marzo del dos mil dieciséis, se tuvo a la Secretaria de Acuerdos encargada del Despacho del Juzgado Mixto de Pochutla, Oaxaca, devolviendo el despacho enviado debidamente diligenciado, mediante el cual se le ordenaba notificar y citar al licenciado **TEODULO PACHECO PACHECO**; en ese mismo tenor se tuvo al Juez Segundo Mixto de Primera Instancia de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, devolviendo diligenciado el despacho remitido a efecto de que notificará al licenciado **GERARDO GERMÁN BAUTISTA MORENO**; despacho de donde se desprende que con fecha veintiséis de febrero del dos mil dieciséis, se había notificado y citado al Licenciado **TEODULO PACHECO PACHECO** a efecto de que compareciera a la audiencia de pruebas y alegatos de fecha dos de marzo del dos mil dieciséis, así también con fecha veintinueve de febrero del dos mil dieciséis había sido notificado y citado el instruido Licenciado **GERARDO GERMAN BAUTISTA MORENO** a efecto de que compareciera a la audiencia de pruebas y alegatos señalada para el día dos de marzo del dos mil dieciséis. Siendo las diez horas del día uno de abril del dos mil quince, se declaró abierta la audiencia de pruebas y alegatos sin la asistencia del denunciante ni de los instruidos Licenciados **TEODULO PACHECO PACHECO, GERARDO GERMAN BAUTISTA MORENO y ROSA JIMÉNEZ RÍOS** y únicamente, con la asistencia del instruido Licenciado **JORGE LÓPEZ REYES**; enseguida se tuvo al instruido licenciado **TEODULO**



**PACHECO PACHECO** justificando su inasistencia a la audiencia de pruebas y alegatos de fecha dos de marzo del dos mil dieciséis, a lo que la visitadora instructora le dijo que no había lugar por las razones asentadas en la audiencia; enseguida se tuvo al Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pochutla, Oaxaca, devolviendo diligenciado el despacho enviado de donde se desprendió que con fecha quince de marzo del dos mil dieciséis, fue notificado y citado el Licenciado **TEODULO PACHECO PACHECO** para la audiencia de pruebas y alegatos de fecha de uno de abril del dos mil quince; acto seguido se tuvo al Juez adscrito al Juzgado Mixto de Pinotepa Nacional, Oaxaca, devolviendo el despacho remitido debidamente diligenciado mediante el cual se le había encomendado notificar y citar al Licenciado **JORGE LÓPEZ REYES** a la audiencia de pruebas y alegatos de fecha dos de marzo, lo que se verificó con fecha uno de marzo del dos mil dieciséis; acto continuo y a efecto de no dejara las partes en estado de indefensión se procedió al estudio de las citaciones y se advirtió que no constaba citaciones a los instruidos **JORGE LÓPEZ REYES Y TEODULO PACHECO PACHECO**; enseguida y encontrándose presente el instruido Licenciado **JORGE LÓPEZ REYES** en ese acto se le hizo saber la responsabilidad que se le imputaba y los hechos materia del presente instructivo de Responsabilidad, así como las pruebas del mismo, el derecho que le asistía a ofrecer las mismas y a defenderse por sí o por medio de un defensor y se le pusieron a la vista los autos originales del instructivo; acto seguido el instruido contestó de manera verbal a los hechos que se le imputaban y se le tuvo ofreciendo pruebas mismas que le fueron admitidas en la forma y términos del acuerdo, así también se le tuvo señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, así como oponiéndose a la publicación de sus datos personales; enseguida la visitadora instructora

determino que en cuanto a los Licenciados **JORGE LÓPEZ REYES y TEODULO PACHECO PACHECO** se decretó el sobreseimiento de Responsabilidad Administrativa ya que era evidente que los mismos no habían tenido conocimiento formal del evento ya que no existía ninguna constancia en autos que acreditará que se le hubiere enterado o notificado con anterioridad; enseguida y de autos la visitadora instructora advirtió que el licenciado **TEODULO PACHECO PACHECO** no había comparecido a la audiencia a pesar de estar debidamente citado ordenándose notificarlo mediante cédula de notificación en los estrados de la visitaduría; seguidamente y con respecto a los instruidos Licenciados **ROSA JIMENEZ RIOS Y GERARDO BAUTISTA MORENO** al advertirse que no se encontraba citada la primera y que no obraba en autos la citación del segundo se determinó que no era posible el desahogo de la diligencia y se señaló nueva fecha y hora para la continuación de la misma, ordenándose notificar y citar a las partes; con respecto al Licenciado **GERARDO GERMAN BAUTISTA MORENO** se ordenó girar despacho dirigido a la Titular del Juzgado de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Miahuátlán, Oaxaca, a efecto de que ordenará a quien correspondiera con todas las formalidades de ley le notificará y citara al instruido Licenciado **GERARDO GERMAN BAUTISTA MORENO**, requiriendo a la Juez exhortada a efecto de que devolviera a la brevedad posible el despacho diligenciado, apercibiéndola para el caso de no hacerlo; por lo que hace a la instruida Licenciada **ROSA JIMENEZ RÍOS** se ordenó al ejecutor adscrito a la visitaduría instructora a efecto de que con todas las formalidades de ley notificará y citará a la instruida; por último se ordenó notificar y citar al denunciante en su domicilio procesal y adscripción. Por acuerdo de fecha cuatro de abril del dos mil quince, se tuvo al instruido Licenciado **TEODULO**





**PACHECO PACHECO** por escrito solicitando se le justificará su inasistencia a la audiencia de uno de abril del dos mil dieciséis, a lo que la visitadora instructora le dijo que no había lugar en virtud de no haber realizado su petición en el momento procesal oportuno. Mediante acuerdo de fecha cinco de abril del dos mil dieciséis, se tuvo a la Titular del Juzgado de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Miahuátlan, Oaxaca, devolviendo el despacho diligenciado mediante el cual se le había encomendado citar al instruido Licenciado **GERARDO GERMAN BAUTISTA MORENO** para la audiencia de uno de abril del dos mil dieciséis. Siendo las diez horas del día veintidós de abril del dos mil dieciséis, se declaró abierta la audiencia de pruebas y alegatos llevándola a cabo el visitador I Licenciado ROBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ asistido del Secretario de Acuerdos, lo anterior en virtud de que la visitadora III se encontraba de visita ordinaria, después de lo anterior y continuando con la audiencia en la cual se contó con la asistencia del instruido Licenciado **GERARDO GERMAN BAUTISTA MORENO** y sin la asistencia del denunciante a quien se le hizo efectivo el apercibimiento decretado; así también sin la asistencia de la instruida Licenciada **ROSA JIMENEZ RÍOS** ya que el ejecutor no la había podido notificar y citar, tampoco obraba que hubiera sido devuelto el despacho girado a la Titular del Juzgado de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Miahuatlán, Oaxaca, por medio del cual se había ordenado citar al instruido Licenciado **GERARDO GERMAN BAUTISTA MORENO** pero se advertía que había sido notificado y citado en virtud de que el mismo había comparecido a la audiencia por lo anterior se le hizo saber al compareciente el motivo de la audiencia, y se le requirió a efecto de que manifestará si era su deseo de encontrarse asistido por un defensor, para el efecto de garantizar el derecho a una defensa adecuada a lo que manifestó que comparecía por su propio

derecho por así convenir a sus intereses, solicitando se difiriera la audiencia en virtud de haber sido citado el día veintiuno de abril del dos mil nueve y no mediaban los tres días que dispone el Acuerdo General 67/2012, y a efecto de poder contestar y ofrecer pruebas y señalo domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizando personas para recibir notificaciones a las personas que menciono; ante tal situación el visitador llevador de la diligencia determino que a efecto de no vulnerar los derechos de defensa del instruido se suspendió la audiencia sin que se señalará fecha en virtud de que el visitador I, no contaba con la agenda de la visitadora instructora III; acto seguido y encontrándose presente el instruido Licenciado **GERARDO GERMAN BAUTISTA MORENO** en ese acto se le notifico el contenido de la audiencia. Por acuerdo de fecha veintiséis de abril del dos mil dieciséis, se tuvo a la Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Miahuatlán, Oaxaca, devolviendo el despacho diligenciado mismo que se le había remitido a efecto de que notificará y citara al instruido Licenciado **GERARDO GERMAN BAUTISTA MORENO** para la audiencia de pruebas y alegatos de fecha veintidós de abril del dos mil dieciséis; y tomando en cuenta que se tenía pendiente por señalar fecha y hora para la audiencia se señalaron en ese acto las doce horas del día veintitrés de mayo del dos mil dieciséis, ordenándose notificar y citar a la partes; para lograr lo anterior se ordenó girar oficio dirigido a la Juez del Juzgado de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, a efecto de que ordenará a quien correspondiera notificará y citará al instruido Licenciado **GERARDO GERMAN BAUTISTA MORENO**, requiriendo al Juez exhortado a efecto de que devolviera el original de los despachos dentro de las veinticuatro horas siguientes a su diligenciación, apercibiéndolo en los términos del auto; con respecto a la instruida Licenciada **ROSA JIMENEZ**



**RÍOS** hasta ese momento se desconocía su adscripción por lo que se ordenó girar oficio a la Jefa de la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, a efecto de que dentro del plazo de veinticuatro horas informará la relación laboral de la instruida, actual adscripción y si dicha servidora se encontraba gozando de alguna licencia, permiso o incapacidad y en caso de que así se precisará la fecha de iniciación y conclusión, así como el domicilio particular que tuviera señalado en su expediente personal. **Con fecha dieciocho de mayo el dos mil dieciséis se notificó y cito al instruido Licenciado GERARDO GERMÁN BAUTISTA MORENO.** Por acuerdo de fecha veinte de mayo del dos mil dieciséis, se tuvo a la Jefa de la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, informando y remitiendo copias certificadas solicitadas; y en virtud de la razón actuarial mediante la cual informan que no había sido posible citar a la instruida Licenciada **ROSA JIMENEZ RÍOS** en virtud de que la misma se encontraba gozando de su periodo vacacional, por lo anterior la visitadora instructora ordenó girar oficio a la Jefa de la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de veinticuatro horas informará si la instruida de referencia se encontraba gozando de periodo vacacional. Siendo las doce horas del día veintitrés de mayo del dos mil dieciséis, se declaró abierta la audiencia sin la asistencia del denunciante ni de los probables infractores; acto continuo se tuvo a la Jefa de la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, informando que la instruida Licenciada **ROSA JIMENEZ RÍOS**, se encontraba gozando de su periodo vacacional;

enseguida se procedió al estudio de las citaciones en donde se advirtió que no obraba cita a la instruida Licenciada **ROSA JIMENEZ RÍOS** en virtud de que la misma no se encontraba en su lugar de adscripción por encontrarse gozando de su periodo vacacional; en cuanto al instruido Licenciado **GERARDO GERMAN BAUTISTA MORENO** se desprende que su notificación y citación lo había sido el dieciocho de mayo del dos mil dieciséis de lo cual se percibió que no había mediado los tres días que exige la ley; enseguida y tomando en cuenta lo anterior y a efecto de no dejar en estado de indefensión a los instruidos se procedió a diferir la audiencia de ley señalándose nuevamente fecha y hora para el desahogo de la misma, ordenándose notificar y citar a las partes al desahogo de la misma, en donde se les debería de apercibir para el caso de no comparecer; por lo anterior se ordenó notificar a los instruidos Licenciado **ROSA JIMENEZ RÍOS** y Licenciado **GERARDO GERMAN BAUTISTA MORENO** en su lugar de adscripción siendo en ese entonces el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zaachila, Oaxaca, en donde se debería de apercibir a las partes para el caso de no comparecer al desahogo de la misma. Siendo las diez horas del día seis de junio del dos mil dieciséis, se declaró abierta la audiencia sin la asistencia del denunciante ni del instruido Licenciado **GERARDO GERMAN BAUTISTA MORENO**, y contándose con la asistencia de la instruida Licenciada **ROSA JIMENEZ RÍOS**; enseguida y a efecto de no dejar en estado de indefensión a las partes se procedió al estudio de las notificaciones y se tuvo al instruido Licenciado **GERARDO GERMAN BAUTISTA MORENO** contestando por escrito en la forma y términos en que lo hizo, y en ese acto se le tuvo ofreciendo pruebas mismas que le fueron admitidas en la forma y términos del acuerdo y en base a dicho ofrecimiento se ordenó girar oficio a los siguientes: a) a la Jefa de la Unidad de Recursos



Humanos de la Dirección de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, b) Director de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, y c) Jefe del Departamento de Control de Personal del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, respecto a los puntos ofrecidos por el oferente de la prueba, así mismo se les solicitaron copias certificadas de las constancias necesarias; en ese orden de ideas se ordenó girar oficio a la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, a efecto de que dentro del plazo de tres días hábiles informará lo solicitado por el oferente de la prueba y remitiera copias certificadas; en cuanto a la prueba testimonial ofrecida se le admitió la misma sin embargo quedo a su cargo la presentación de los atestes, en donde se le apercibió para el caso de presentarlos; acto seguido y al encontrarse presente en el momento de la audiencia la instruida Licenciada **ROSA JIMENEZ RÍOS** se le hizo saber la responsabilidad que se le imputaba y se le hicieron saber los hechos materia del instructivo de responsabilidad, así como las pruebas que obraban en el mismo, haciéndole saber que tenía derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a sus intereses conviniera, por si o por medio de un defensor; seguidamente la instruida se impuso del contenido íntegro de las actuaciones y constancias que obran en el instructivo de responsabilidad y dándose por enterada del contenido íntegro de la misma y contestando verbalmente lo que a sus derechos convenía y se le tuvo ofreciendo pruebas mismas que le fueron admitidas en la forma y términos del acuerdo y en base a dicho ofrecimiento se ordenó girar oficio a la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días tuviera a bien informar los puntos ofrecidos por la instruida; así también se ordenó

girar oficio dirigido al Director de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días informará respecto a los puntos ofrecidos por la instruida; en ese entendido se le tuvo oponiendo a la publicación de sus datos personales; acto continuó se procedió al desahogo de las pruebas que obran en el instructivo de responsabilidad desahogándose las pruebas del denunciante; enseguida y en virtud de que hasta la fecha de la audiencia no se había devuelto el despacho y a efecto de no dejar a los instruidos en estado de indefensión se determinó que no era posible la continuación de la audiencia y se señaló nuevamente fecha y hora para la audiencia ordenándose notificar y citar a las partes, en donde se les debería de apercibir para el caso de comparecer a la misma. Siendo las diez horas del día diecisiete de junio del dos mil dieciséis, se declaró abierta la audiencia sin la asistencia de los instruidos; acto seguido se tuvo a la Jefa de la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, contestando lo solicitado por el instruido Licenciado **GERARDO GERMÁN BAUTISTA MORENO**; así mismo se tuvo a la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, informando lo solicitado, mismo que fue exhibido como prueba por parte de los instruidos Licenciados **GERARDO GERMÁN BAUTISTA MORENO Y ROSA JIMÉNEZ RÍOS**; en ese tenor se tuvo al Director de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, informando lo solicitado por la instruida Licenciada **ROSA JIMÉNEZ RÍOS**; así también se tuvo a la Jefa del Departamento de Control de Personal del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, informando lo solicitado y admitido como prueba al instruido Licenciado **GERARDO GERMÁN BAUTISTA MORENO**, en ese tenor también se le tuvo



al Director de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, informando sobre la prueba admitida al instruido antes mencionado; seguidamente la visitadora instructora valorando todas las pruebas recabas solicitadas por el instruido Licenciado **GERARDO GERMÁN BAUTISTA MORENO**, determinó que el mismo no tuvo conocimiento del evento consistente en la primera firma del convenio de adhesión al “pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia de México”, que se llevó a cabo a las diez horas con treinta minutos del día catorce de agosto del dos mil quince, en el auditorio del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ya que no existía ninguna constancia en autos que acreditará que se le haya enterado o notificado para el mismo y por lo anterior al no existir falta se decretó el sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad respecto a dicho servidor público; ordenándose continuar con el procedimiento respecto a la instruida Licenciada **ROSA JIMÉNEZ RÍOS**; sentado lo anterior se continuó con el desahogo de la audiencia y para no dejar en estado de indefensión a las partes se procedió al estudio de las citaciones, de las cuales se advirtió que tanto la parte denunciante así como la instruida *Licenciada ROSA JIMÉNEZ RÍOS* se encontraban legalmente notificadas y citadas; acto seguido y advirtiendo de constancias que no habían realizado las partes manifestación alguna respecto a la vista concedida mediante auto de fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciséis rendido por la Jefa de la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, y ante tal situación se les hizo efectivo el apercibimiento decretado y se les tuvo por perdido el derecho; acto seguido se procedió al desahogo de las pruebas pendientes que obraban en el instructivo, desahogándose las pruebas de la instruida,

posteriormente las pruebas recabadas por la visitadora instructora; en seguida y no habiendo pruebas pendientes por desahogar se declaró cerrada la fase probatoria y se pasó a la fase de alegatos, y toda vez que las partes no habían comparecido al desahogo de la misma ni tampoco había presentado por escrito se les declaró por perdido el derecho para alegar; finalmente se ordenó turnar los autos del presente instructivo de responsabilidad para el dictado de la resolución correspondiente, lo que aconteció el día veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, por lo que ahora en que lo permiten las labores de éste órgano de control interno se pronuncia, y;

#### **C O N S I D E R A N D O :**

**Primero.** Éste Visitador General es competente para conocer y resolver el presente instructivo de responsabilidad, así como para sancionar en su caso, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 72 fracción IV, 139 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; ello en virtud de que el presente asunto se formó con motivo de la denuncia presentada el Licenciado **RENATO AURELIO CRUZ CONCHA**, Visitador II de la visitaduría General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, en contra de la instruida Licenciada **ROSA JIMÉNEZ RÍOS**, en su carácter de Secretaria de Acuerdos autorizada para dictar acuerdos adscrita al Juzgado Mixto de Zacatepec, Oaxaca, en la época de los hechos, en contra de un Servidor Público del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, y los citados preceptos legales facultan a este resolutor como Órgano de Control Interno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, para resolver y en su caso sancionar las faltas laborales de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado dependientes del citado Consejo.



**Segundo.** El procedimiento disciplinario en que se tramitó el instructivo fue el correcto, el cual se encuentra previsto por el artículo 139 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en virtud de que los hechos que se le atribuyen a la instruida probablemente son constitutivos de la laboral prevista por el artículo 133, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

**Tercero.** El licenciado **RENATO AURELIO CRUZ CONCHA**, en su carácter de Visitador II de este órgano de control interno, tiene acción para denunciar la comisión de faltas de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 fracción IV del acuerdo 67/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, que regula el procedimiento de responsabilidad administrativa, en virtud de que se desempeña como Visitador II de este Órgano de control interno, y por ende se trata de un servidor público que en el ámbito de sus atribuciones previstas por el artículo 160, fracción VI del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, se encuentra facultado para hacer del conocimiento de esta visitaduría las posibles faltas de los funcionarios públicos del Poder Judicial del Estado, para los efectos legales procedentes.

**Cuarto.** La calidad de servidora pública de este Poder Judicial del Estado, de la instruida Licenciada **ROSA JIMÉNEZ RÍOS**, en su carácter de Secretaria de Acuerdos autorizada por el pleno para dictar sentencias encargada del Juzgado Mixto de Zacatepec, Oaxaca, en la época de los hechos, se acredita en autos con la documental pública de informe, consistente en el que rindió la Jefa de la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, mediante oficio número CJ/DA/RH/01114/2016, de fecha

veintitrés de febrero del dos mil dieciséis, al que acompaño un cuadernillo de copias certificadas del expediente administrativo de la servidora pública implicada; documentales que cuentan con pleno valor probatorio al tenor de los artículos 316 fracciones II y V, y 385 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado de Oaxaca de aplicación supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, porque el informe se trata de un documento auténtico expedido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, cuyo contenido se corrobora con el cuadernillo de copias certificadas por el Secretario de Acuerdos adscrito a la citada Dirección; y con lo que se acredita plenamente que la Licenciada **ROSA JIMÉNEZ RÍOS**, es empleada del Poder Judicial del Estado.

**Quinto.** Acorde con lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución Federal: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que



entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

A su vez el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

Así también, el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: “El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo; IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; V. *La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad*

*corresponde a la parte acusadora*, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución; VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; VIII. *El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado*; IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. B. De los derechos de toda persona imputada: I. *A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa*; II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia



organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada; IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra; VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar

el derecho de defensa; VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención.

C. De los derechos de la víctima o del ofendido: I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo



de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.”

Por su parte, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos prevé lo siguiente: “Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro

carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculcado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculcado de la acusación formulada; c) concesión al inculcado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del inculcado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculcado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 3. La confesión del inculcado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 4. El inculcado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.

Igualmente, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece: “Artículo 14. I. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de





cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores. 2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. 3. Durante el proceso toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; b) A disponer de tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo; e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo; f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma

empleado en el tribunal; g) A no ser obligada a declarar contra si misma ni a confesarse culpable. 4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social. 5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. 6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido. 7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual ya haya sido ya condenado o absuelto por sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país.”

También, el artículo XXVI, de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre (adoptada en la IX Conferencia Internacional Americana de Bogotá, Colombia, el dos de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho), que establece el Derecho a proceso regular, a la letra dice: “Artículo XXVI. Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable. Toda persona acusada de delito, tiene derecho a ser oída en forma imparcial y publica, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infames o inusitadas.”

**Asimismo, el artículo 139 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado previene que:** *“El procedimiento para sancionar las faltas administrativas o laborales será el siguiente:*



- I. *Se citará al presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a sus intereses convenga, por sí o por medio de un defensor.*  
*Entre la fecha de la citación y la de la audiencia, deberá mediar un plazo no menor de tres ni mayor de cinco días hábiles.*
- II. *Al concluir la audiencia o dentro de los ocho días siguientes, se resolverá sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad, e impondrá al infractor en el primer caso la sanción o sanciones administrativas o laborales correspondientes. La resolución se notificará al interesado, a su jefe inmediato, al gestor administrativo en el caso de los tribunales especializados y al superior jerárquico, dentro de las setenta y dos horas siguientes.*
- III. *Si de la audiencia se desprende que no existen elementos suficientes para resolver o se adviertan elementos que impliquen la configuración de otras causales de responsabilidad administrativa o laboral con cargo del presunto responsable o de responsabilidad de otras personas o servidores públicos, se podrá disponer la práctica de investigaciones y citar para otra u otras audiencias.*
- IV. *Para el caso de que la resolución a que se refiere la fracción II de este artículo, no se dicte al concluir la audiencia, la visitaduría podrá determinar tratándose de servidores públicos, la suspensión temporal de los presuntos responsables respecto de sus cargos o comisiones, si así conviene, para la conducción o continuación de las investigaciones.*

*La suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior no prejuzga sobre la responsabilidad imputada. La determinación hará constar expresamente esta salvedad.*

*La suspensión temporal a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, suspenderá los efectos del acto que haya dado origen al empleo, cargo o comisión, y regirá desde el momento en que sea notificada al interesado o éste quede enterado de la resolución por cualquier medio.*

*La suspensión cesará cuando así lo resuelva la autoridad instructora, independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del procedimiento a que se refiere el presente artículo.*

*Si los servidores suspendidos temporalmente, no resultaren responsables de la falta que se les imputa, serán restituidos en el goce de sus derechos y se les cubrirán las percepciones que debieron recibir durante el tiempo en que se hallaron suspendidos.*

*Se requerirá la autorización del Presidente del Consejo de la Judicatura y en su caso del Presidente del Tribunal Superior de Justicia para dicha suspensión, cuando el nombramiento del servidor público de que se trate hubiese sido realizado por dicho presidente.*

*Igualmente, se requerirá autorización del Presidente del Consejo de la Judicatura si dicho nombramiento requirió ratificación del Pleno del Consejo de la Judicatura, en términos de esta ley.*

- V. *Si el servidor público sujeto al procedimiento disciplinario confesare su responsabilidad, se procederá de inmediato a dictar la resolución, a no ser que quien conozca del procedimiento disponga de la recepción de pruebas para acreditar la veracidad de la confesión.*

*En caso de que se acepte la plena validez probatoria de la confesión del servidor público sujeto a procedimiento, se impondrá al mismo dos tercios de la sanción aplicable.*

*Quedará a juicio de la autoridad que resuelve disponer o no la suspensión temporal del servidor público”.*

**En este orden de ideas** y en acatamiento a tales disposiciones, tenemos que el presente procedimiento disciplinario, se instruyó en contra de la licenciada **ROSA JIMÉNEZ RÍOS**, en su carácter de Secretaria de Acuerdos autorizada por el Pleno para dictar sentencias, encargada de Juzgado Mixto de Zacatepec, Mixe, Oaxaca, en la época de los hechos, como probable responsable de faltas laborales previstas por el artículo 133 fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que se traduce en que:

**“Artículo 133.** *Se consideran faltas laborales las siguientes:*

*IX.- No asistir a las ceremonias oficiales y actos que el Tribunal acuerde...”*

**Lo anterior**, porque el denunciante licenciado **RENATO AURELIO CRUZ CONCHA** Visitador II del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en esencia refiere que No haber asistido sin causa justificada a la firma del convenio de adhesión al “pacto para la introducción de la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia de México”, que se llevó a cabo a las 10:30 horas del día catorce de agosto del presente año, en el Auditorio del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a pesar de haber sido legalmente citados por la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, mediante oficio circular número PJEO/CJ/SE/57/2015, de fecha siete de agosto del corriente año, recibida en el juzgado de adscripción de los probables

infractores vía fax el 14 de agosto del presente año vía fax, como se advierte de las pruebas que se anexan a la presente denuncia.

Con lo anterior es obvio e irrefutable que los probables infractores, infringieron en el ejercicio de su cargo o comisión que tiene encomendadas, lo previsto por el artículo 133 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que les impone la obligación de asistir a las ceremonias oficiales y actos que el Tribunal acuerde; incurriendo con ello en una probable falta laboral en ejercicio de su cargo o comisión, prevista en el numeral antes invocado.

**Para la comprobación de los hechos en los que se funda la falta laboral que se atribuye a la aquí instruida el denunciante aportó los siguientes elementos de prueba:**

**Documental Pública**, consistente en el cuadernillo de copias certificadas por el secretario de acuerdos de la Visitaduría II, del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, deducidas del instructivo de responsabilidad 372/2015, relativo a la denuncia formulada por la Secretaria del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en contra de los Licenciados Jorge López Reyes y otros; la cual cuenta con pleno valor probatorio al tenor de los artículos 316 fracción V y 385 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado de aplicación supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, porque se trata de certificaciones de constancias que obran en un archivo publico expedidas por el funcionario a quien compete. La cual contiene copia certificada de la impresión del acuse de recibido, (visible a foja 46 del instructivo de responsabilidad), proveniente del correo Rosy ríos [\\*\\*\\*\\*\\*](#), a los correos electrónicos de Secretaria Ejecutiva Consejo de la Judicatura de Oaxaca [secretaria\\_ejecutiva\\_cjo@hotmail.com](mailto:secretaria_ejecutiva_cjo@hotmail.com); Rosy ríos, [\\*\\*\\*\\*\\*](#), del cual siendo las catorce horas con cuarenta y tres minutos del día once de agosto de dos mil quince, contiene lo siguiente: *Por*



*ese mismo medio y siendo las 14:42 hrs del 11 de agosto de dos mil quince, acuso de recibo la circular 57/2015, de fecha siete de agosto del dos mil quince.*

**Por su parte, la instruida licenciada ROSA JIMÉNEZ RÍOS, al contestar los hechos que se le atribuyen,** manifestó niego los hechos que se me atribuyen dado que los hechos de la denuncia y que se me atribuyen dado que de los de la denuncia y que se me hicieron de conocimiento, lo es por la recepción vía correo electrónico de forma institucional de la circular PJEO/CJ/SE/57/2015, suscrito por la secretaria ejecutiva del Consejo de la Judicatura y que fue enviado a mi correo personal desde el correo institucional secretaria\_ejecutiva\_cjo@hotmail.com, sin embargo, dicha circunstancia resulta ser contraria a derecho y a toda forma de notificación puesto que **en ningún momento la suscrita autorizó como entonces titular del Juzgado Mixto de Zacatepec, Oaxaca, que la correspondencia de dicho juzgado fuese recibido a mi correo personal**, eso es a así ya que de acuerdo a la agenda proporcionada por este consejo de la judicatura aparece el rubro de juzgados mixtos, específicamente el Mixto de Zacatepec, Oaxaca, como correo institucional y oficial el que señala como [jmzacatepec@tribunaloaxaca.gob.mx](mailto:jmzacatepec@tribunaloaxaca.gob.mx) al cual no fue remitida dicha circular. Como segundo punto si bien es cierto obra en cuadernillo de pruebas a decir un acuse de recibo remitido al correo electrónico "Rosy ríos" \*\*\*\*\*, sin embargo del mismo **se aprecia que dicha recepción no refiere mi nombre, ni cargo de la persona que haya recibido dicha circular**, menos aún existe relación que dicha dirección electrónica sea la misma que la del correo personal de la suscrita.

Así mismo quiero agregar, sin conceder el haber sido convocada que el juzgado de mi adscripción y de acuerdo al contexto de la convocatoria en

fecha catorce de agosto del año dos mil quince, la suscrita me encontraba sin asistencia de Secretario de Acuerdos y de esta forma, no me fue permitido de acuerdo a la estructura orgánica de mi juzgado ausentarme de las actividades jurisdiccionales que me fueron encomendadas y que tenía conocimiento la misma autoridad que convoca. Cabe hacer mención que en el periodo en que yo fungí como secretaria encargada y autorizada por el pleno del Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Santiago Zacatepec, Mixe, que comprendió del dieciséis de mayo al mes de septiembre de dos mil quince, el juzgado de mi adscripción no contaba con línea telefónica y menos aún con el servicio de internet, lo anterior dada peculiaridad de la zona, es decir, no se encontraba con las condiciones para poder establecer la línea telefónica y el servicio de internet. Motivo por el cual la suscrita no fue convocada de manera oficial y correcta para la asistencia a la celebración de la firma del convenio de adhesión al “PACTO PARA INTRODUCIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS ÓRGANOS DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN MÉXICO”, menos aún de acuerdo a mis actividades jurisdiccionales tuve la posibilidad de asistir al mismo lo que reitero fue de conocimiento pleno y amplio de la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura, Para justificar dicha circunstancia.

**Para justificar su defensa ofreció como pruebas de su parte las siguientes:**

**Documental Pública**, consistente en el informe rendido por la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura, mediante oficio número PJEO/CJ/SE/3921/2016, de fecha nueve de junio de dos mil dieciséis, mediante el cual informo que la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, **no tiene información relativa a**





las direcciones de los correos electrónicos institucionales de los diversos órganos jurisdiccionales de este Poder Judicial, asimismo, tampoco es la facultada para asignar los mismos **ni asegurar que un correo electrónico corresponde a cierta persona**; documental que cuenta con pleno valor probatorio al tenor de los artículos 316 fracción II, y 385 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, de aplicación supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, puesto que se trata de un documento autentico expedido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones.

**Documental Pública**, consistente en el informe rendido por el Director de Administración del consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, mediante oficio número CJ/DA/3484/2016, de fecha trece de junio de dos mil dieciséis, mediante el cual informo que a) el catorce de agosto del dos mil quince, no se encontraba adscrito secretario de acuerdos diverso a la ciudadana **ROSA JIMÉNEZ RÍOS**, al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Santiago Zacatepec, Mixes; b) el catorce de agosto del año dos mil quince, se encontraban adscritos al mencionado Juzgado el siguiente personal: Luis Francisco González Martínez, Juez 17B (con licencia con goce de sueldo por cursos de jueces); **Rosa Jiménez Ríos**, Secretaria Judicial Autorizada para dictar sentencias; Arcenio Víctor Montesinos Marín, Actuario Judicial 10 de confianza eventual; Jaime Kain Cruz Román, Oficial Administrativo de Confianza; c) **antes del dieciocho de mayo del dos mil quince hasta antes del catorce de agosto de dos mil quince, el Juzgado de referencia no contaba con el servicio telefónico y de internet contratado por esta Dirección. El servicio telefónico para el citado Juzgado fue contratado por esta Dirección con fecha 08/01/2016**; documental que cuenta con pleno valor probatorio al tenor de los artículos 316 fracción II, y 385 del

Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, de aplicación supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, puesto que se trata de un documento autentico expedido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones.

**Por tanto**, las pruebas que obran en el presente instructivo, valoradas primero en lo individual y luego en su conjunto, conforme a las reglas de la sana crítica y prudente arbitrio judicial, que se traducen en las reglas del correcto entendimiento humano, así como las presunciones legales y humanas que de ellas se desprenden, no justifican plenamente los hechos en los que se fundó la falta laboral prevista en la fracción IX del artículo 133 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, menos aún la responsabilidad de la licenciada **ROSA JIMÉNEZ RÍOS**, en su comisión.

Se afirma lo anterior, tomando en consideración que si bien en términos del artículo 133 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, **todo servidor público** tiene la obligación de asistir a las ceremonias oficiales y actos que el Tribunal acuerde; sin embargo, no existe prueba plena que acredite que la aquí instruida haya sido sabedora antes del evento *a la firma del Convenio de Adhesión al “Pacto para introducir la perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México”*, para encontrarse en condiciones de asistir, tomando las medidas necesarias para que el Juzgado de su adscripción siguiera brindando la atención al público.

Efectivamente, está acreditado que la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura, giro la circular PJEO/CJ/SE/57/2015 de fecha siete de agosto de dos mil quince, a través de la cual instruía a la licenciada **ROSA JIMÉNEZ RÍOS**, para que el día catorce de agosto de dos mil quince, acudiera a la firma del convenio de Adhesión al “Pacto para introducir la perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México”;



dándose el caso que dicha Secretaria Ejecutiva, se remitió la circular se remitió a la instruida licenciada **ROSA JIMÉNEZ RÍOS**, mediante el correo electrónico Rosy ríos [\\*\\*\\*\\*\\*](#); sin embargo lo cierto es que ese correo no es institucional, si no personal, ante lo cual no se tiene certeza de que la instruida se haya enterado de la circular PJEO/CJ/SE/57/2015, que le fue enviada al mismo.

Por el contrario, la instruida licenciada **ROSA JIMÉNEZ RÍOS**, probó plenamente su defensa con los informes recabados de Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y del Director de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; en el sentido de que efectivamente la instruida no asistió a la firma del convenio antes señalado, en virtud de que **no recibió la circular número PJEO/CJ/SE/57/2015**, de fecha siete de agosto de dos mil quince, suscrita por la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, mediante la cual requería su asistencia como titular del Juzgado Mixto de Zacatepec Mixe, Oaxaca, a la firma del convenio de adhesión al “Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México”, que se llevó a cabo a las diez horas con treinta minutos del día catorce de agosto de dos mil quince, en el auditorio del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado; esto es así, ya que si bien es cierto, como ya se dijo existe un acuse de recibido del correo Rosy ríos [\\*\\*\\*\\*\\*](#); empero el mismo como también ya se dijo no es un correo electrónico oficial o institucional, en consecuencia no se encuentra autorizado para recibir o enviar correspondencia oficial, por lo anterior no crea convicción en este resolutor, el envió a dicho correo electrónico, de la circulara de referencia; máxime que dicho acuse fue enviado a las catorce horas con cuarenta y tres minutos del día once de agosto de dos mil quince,

del correo electrónico Rosy ríos [\\*\\*\\*\\*\\*](#), al correo electrónico de Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura de Oaxaca [secretaria\\_ejecutiva\\_cjo@hotmail.com](mailto:secretaria_ejecutiva_cjo@hotmail.com); sin embargo, por la fecha y hora del mismo se presume que la instruida se encontraba laborando en el Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Santiago Zacatepec, Mixe, Oaxaca; por ser un día laborable y jurisdiccional, y dicho juzgado no contaba con servicio telefónico, ni con internet, ante lo cual la instruida se encontraba imposibilitada para enviar el citado acuse de recibo, por lo que no se tiene certeza de que se enteró de manera oportuna del evento al cual se le requería su asistencia, como se acredita con el informe del Director de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. En tal virtud no existe medio probatorio que indique el surgimiento de la obligación de la instruida licenciada **ROSA JIMÉNEZ RÍOS**.

Consecuentemente, se concluye que no se encuentran probados los hechos en los que fundaron la falta laboral prevista en la fracción IX, del artículo 133, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, menos aún la responsabilidad de la licenciada **ROSA JIMÉNEZ RÍOS**, en su comisión, lo que determina no imponerle sanción alguna.

**Al causar ejecutoria el presente fallo**, y en cumplimiento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 106 del Acuerdo General número 67/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, publicado en el periódico Extra Oficial de Gobierno del Estado, con fecha treinta de octubre del año en curso, remítase copia certificada de la misma a la Directora de Contraloría del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para la actualización del registro de servidores públicos **no sancionados**; y en su oportunidad archívese el presente instructivo de responsabilidad como asunto concluido.



**Por otra parte**, hágase del conocimiento de la servidora pública aquí instruida, que la información contenida en la resolución dictada en el presente Instructivo de Responsabilidad es información pública, con excepción de la que se considere confidencial, lo anterior de conformidad con lo estipulado en el numeral 15, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, que señala: *“Artículo 15. Además de lo señalado en el artículo 9, el Poder Judicial deberá hacer Pública la siguiente información: I. Los principales indicadores sobre la actividad jurisdiccional que deberán incluir, al menos, asuntos ingresados, concluidos y existencia, por órgano jurisdiccional y agregados por todo el Poder Judicial; sanciones disciplinarias identificando al personal sancionado; el número de sentencias dictadas, y en su caso, las que sean confirmadas, revocadas o modificadas...”*. Asimismo, se tiene a la servidora pública licenciada **ROSA JIMÉNEZ RÍOS**, oponiéndose a la publicación de sus datos personales en la versión pública de la sentencia, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, que establece *“Artículo 11. El Poder Judicial del Estado deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales como lo establece esta Ley.”*.

**Sexto. Notifíquese** la presente resolución al denunciante Visitador II del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, así como a la servidora pública instruida licenciada **ROSA JIMÉNEZ RÍOS**, en el domicilio y forma en que se encuentra ordenado en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 del Acuerdo General 67/2012, del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 fracción IV, 139 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado se:

**R E S U E L V E:**

**Primero.** Este Visitador General es competente para dictar resolución en el presente Instructivo de Responsabilidad.

**Segundo.** El procedimiento de responsabilidad administrativa en que se tramitó el presente instructivo fue correcto.

**Tercero.** El licenciado **RENATO AURELIO CRUZ CONCHA**, Visitador II del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, tiene acción para denunciar en el presente asunto.

**Cuarto.** La calidad de servidora pública del Poder Judicial del Estado, de la licenciada **ROSA JIMÉNEZ RÍOS**, quedó en autos legalmente y plenamente acreditada.

**Quinto.** No quedaron legalmente probados los hechos en los que se fundó la falta laboral prevista en la fracción IX, del artículo 133, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, menos aún la responsabilidad de la licenciada **ROSA JIMÉNEZ RÍOS**, en su comisión, **lo que determina no imponerle sanción alguna.**

**Sexto.** Al causar ejecutoria el presente fallo, remítase copia certificada del mismo a la Directora de Contraloría Interna del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para integrar el registro de servidores públicos **no sancionados** y en su oportunidad archívese el instructivo como asunto concluido.

**Séptimo.** Hágasele del conocimiento de la servidora pública implicada licenciada **ROSA JIMÉNEZ RÍOS**, que la información contenida en la resolución dictada en el presente Instructivo de Responsabilidad es



información pública, con excepción de la que se considere confidencial; asimismo, se le tiene oponiéndose a la publicación de sus datos personales en la versión pública de la sentencia.

**Octavo.** Dada cuenta con el oficio **PJEO/CJ/VG/V.III/786/2016**, suscrito por la Licenciada **María del Rosario Sánchez Castro**, visitadora III de este Órgano de control interno, fechado el veintiocho de junio de dos mil dieciséis y recibido el veintinueve del mismo mes y año, al cual se acompaña el oficio número **CJ/DA/RH/03429/2016**, del Director de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder judicial del estado, de fecha catorce de junio del año en curso; en atención a su contenido del primero de ellos, téngasele a la visitadora instructora, haciendo las manifestaciones respectivas, por otra parte, en cuanto al escrito que se anexa, téngase al Director de Administración, informando, la autorización a la Instruida licenciada **ROSA JIMÉNEZ RÍOS**, respecto de la inasistencia del día seis de junio del año en curso a su centro de trabajo, por lo anterior, se tiene le dando cumplimiento a lo ordenado en audiencia de fecha seis de junio del presente año.

**Notifíquese** la presente resolución en términos del considerando sexto y cúmplase.

**Así lo resuelve y firma el Maestro Victoriano Barroso Rojas**, Visitador General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, quien actúa con el secretario de acuerdos **licenciado Ángel de Jesús Vargas Luna**, que autoriza y da fe.

**VISITADOR GENERAL**

**SECRETARIO DE ACUERDOS**